P U T U S A N

Nomor 2486/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN RINALDI ALS IPAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawe V Lingk. VII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan / Jalan Pancing Kebun Lada Gang Lantra Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2486/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2486/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti : 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jalan Rawe V Lingk. VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi MANGATUR ERGINDA SIALLAGAN, SH, saksi VIET CANDRA PARDEDE, saksi RICKY SWANDA, SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampai ditempat tersebut saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri menunggu pembeli shabu, kemudian salah seorang saksi yaitu saksi RIKY ELLYS menyamar sebagai pembeli dan saksi RIKY ELLYS membeli 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi RIKY ELLYS dan saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga didalam kantong baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari ANTON (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan.Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jalan Rawe V Lingk. VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawanÂ hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi MANGATUR ERGINDA SIALLAGAN,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH, saksi VIET CANDRA PARDEDE, saksi RICKY SWANDA, SH, dan saksi ELLYS RIKY JAYA sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampai ditempat tersebut saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri menunggu pembeli shabu, kemudian salah seorang saksi yaitu saksi RIKY ELLYS menyamar sebagai pembeli dan saksi RIKY ELLYS membeli 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi RIKY ELLYS dan saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga didalam kantong baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari ANTON (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa telah berhasil menjual 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis shabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan.Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangatur Erginda Siallagan, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman satu team yaitu saksi Ricky Swanda,S.H dan saksi Ellys Riky Jaya telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 kelurahan Tangkahan Kec Medan Labuhan Kodya Medan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2(dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dasn 1(satu) buah sekop pipet ;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu dari Anton dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologis penangkapannya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Mangatur Erginda Siallagan, S.H, Saksi Ricky Swanda, S.H, dan Saksi Ellys Riky Jaya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampai ditempat tersebut saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri menunggu pembeli shabu, kemudian salah seorang saksi yaitu saksi Ellys Riky Jaya menyamar sebagai pembeli dengan membeli 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Ellys

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Riky Jaya dan saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga didalam kantong baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan ;.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan Menguasai Narkotika sabu dari pejabat yang berwenang ;.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Ricky Swanda, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman satu team yaitu saksi mangatur Erginda Siallagan, S.H dan saksi Ellys Riky Jaya telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 kelurahan Tangkahan Kec Medan Labuhan Kodya Medan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2(dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dasn 1(satu) buah sekop pipet ;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu dari Anton dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologis penangkapannya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Mangatur Erginda Siallagan, S.H, Saksi Ricky Swanda, S.H, dan Saksi Ellys Riky Jaya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampai ditempat tersebut saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang berdiri menunggu pembeli shabu, kemudian salah seorang saksi yaitu saksi Ellys Riky Jaya menyamar sebagai pembeli dengan membeli 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi RIKY ELLYS dan saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga didalam kantong baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan ;.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan Menguasai Narkotika sabu dari pejabat yang berwenang ;.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

3. Ellys Riky Jaya, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman satu team yaitu saksi Ricky Swanda,S.H dan saksi Mangatur Erginda Sillagan ,S.H telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 kelurahan Tangkahan Kec Medan Labuhan Kodya Medan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2(dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dan 20 (dua puluh) plastik klip kosong dasn 1(satu) buah sekop pipet ;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu dari Anton dengan cara membeli sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologis penangkapannya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat saksi Mangatur Erginda Siallagan, S.H, Saksi Ricky Swanda, S.H, dan Saksi Ellys Riky Jaya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampai ditempat tersebut saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri menunggu pembeli shabu, kemudian salah seorang saksi yaitu saksi Ellys Riky Jaya menyamar sebagai pembeli dengan membeli 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Ellys Riky Jaya dan saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan ditemukan juga didalam kantong baju terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan ;.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan Menguasai Narkotika sabu dari pejabat yang berwenang ;.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 kelurahan Tangkahan Kec Medan Labuhan Kodya Medan karena dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastuk klip berisikan Narkotika sabu dan 20 (dua puluh) plastic klip kosong dan 1(satu) sekop pipet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Anton sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu akan dijual Terdakwa dengan keuntungan sekitar Rp 50.000 ,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib menjumpai Anton di Griya Martubung lalu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Anton sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anton menyerahkan Narkotika sabu sebanyak 1(satu) gram kepada Terdakwa dan keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 Terdakwa menuju jalan rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kodya Medan menunggu pembeli dan sebanyak 3 (tigaa) plastic klip sabu laku terjual seharga Rp 120.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wib ada seorang laki-laki mendekati Terdakwa dan membeli 1(satu) plastic klip berisikan Narkotik seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat hendak menyekop sabu tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut menangkap Terdakwa bersama teman-temannya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastuk klip berisikan Narkotika sabu dan 20 (dua puluh) plastic klip kosong dan 1(satu) sekop pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika sabu dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastuk klip berisikan Narkotika sabu
2. 20 (dua puluh) plastic klip kosong
3. 1(satu) sekop pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mangatur Erginda Siallagan,S.H , saksi Ricky Swanda,S.H dan saksi Ellys Jaya (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) paket beratnya `1,17 (satu koma tujuh belas) gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September , saksi Mangatur Erginda Siallagan,S.H , saksi Ricky Swanda,S.H dan saksi Ellys Jaya (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan mendapat informasi tersebut kemudian para saksi menuju ketempat kejadian perkara melihat seorang laki-laki yang mencurigai salah seorang dari anggota polisi yang bernama Ellys Riky Jaya menyamar hendak membeli Narkotika sabu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyekop Narkotika sabu langsung Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika sabu sebanyak 2 2(dua) plastuk klip berisikan Narkotika sabu dan 20 (dua puluh) plastic klip kosong dan 1(satu) sekop pipet selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polisi Polrestabes Medan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 4703/53.10.07/2022 tanggal 24 September 2022 bahwa berat 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika sabu berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan.Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika sabu dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .

2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum ; .

3.Memiliki, menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ,Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Mangatur Erginda Siallagan,S.H , saksi Ricky Swanda,S.H dan saksi Ellys Jaya (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) paket beratnya `1,17 (satu koma tujuh belas) gram , 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet;

Menimbang , bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) paket beratnya `1,17 (satu koma tujuh belas) gram Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang , dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang,bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan unsur , apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saksi Mangatur Erginda Siallagan,S.H , saksi Ricky Swanda,S.H dan saksi Ellys Jaya (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) paket beratnya `1,17 (satu koma tujuh belas) gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 September , saksi Mangatur Erginda Siallagan,S.H , saksi Ricky Swanda,S.H dan saksi Ellys Jaya (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rawe V Lingkungan VII Lorong 2 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dan mendapat informasi tersebut kemudian para saksi menuju ketempat kejadian perkara melihat seorang laki-laki yang mencurigai salah seorang dari anggota polisi yang bernama Ellys Riky Jaya menyamar hendak membeli Narkotika sabu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyekop Narkotika sabu langsung Terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika sabu sebanyak 2(dua) plastuk klip berisikan Narkotika sabu dan 20 (dua puluh) plastic klip kosong dan 1(satu) sekop pipet selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polisi Polrestabes Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 4703/53.10.07/2022 tanggal 24 September 2022 bahwa berat 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika sabu berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram milik terdakwa Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan.Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Irfan Rinaldi Als Ipan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyengkop Narkotika sabu yaitu menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman , dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) plastuk klip berisikan Narkotika sabu dan 20 (dua puluh) plastic klip kosong dan 1(satu) sekop pipet telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN RINALDI ALS IPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 20 (dua puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) sekop pipet, **dimusnahkan ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa,** tanggal **17 Januari 2023,** oleh kami, **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Abd. Kadir, S.H.,** dan **Arfan Yani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Kadir, S.H.	Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)